

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7977/2542

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ภัทรธนกิจ
จำกัด (มหาชน)

บริษัทเดินเทค จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 900, มาตรา 904
ป.วิ.พ. มาตรา 208

เช็คพิพาทเป็นเช็คผู้ถือ โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ลงลายมือชื่อส่งจ่ายและ
ประทับตราสำคัญของจำเลยชำระหนี้ให้แก่บริษัท ย. ต่อมาบริษัท ย. ได้สลักหลังโอน
ขายลดให้โจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงและจำเลยผู้ลงลายมือชื่อของตน ในตัวเงินย่อม
จะต้องรับผิดชอบตามเนื้อความในตัวเงินนั้นตาม ป.พ.พ. มาตรา 900, 904 จำเลยหาอาจ
ต่อสู้ผู้ทรงด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคลระหว่างตนกับผู้ส่งจ่าย
หรือผู้ทรงคนก่อน ๆ นั้นได้ไม่ เว้นแต่การโอนจะมีขึ้นด้วยคบคิดกันฉ้อฉล ตาม
ป.พ.พ. มาตรา 916, 989 คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยกล่าวเพียงว่ามูลหนี้ใน
เช็คพิพาท ตามฟ้องได้มีการชำระหนี้ไปเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น ไม่ได้กล่าวโดยละเอียด
ชัดแจ้งว่าจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่ใคร หากชำระ ให้ผู้ทรงคนก่อน โจทก์ได้รับโอนมา
ด้วยคบคิดกันฉ้อฉลหรือไม่ อย่างไร จึงไม่ชอบด้วย ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้อง จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วชี้ขาด ตัดสินคดีโจทก์ไปฝ่ายเดียวพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ตามเช็คสองฉบับจำนวนเงิน ๕๓๐,๘๘๓.๕๗ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ย อัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาใหม่ อ้างว่าจำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาคำร้องแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยมีว่า คำขอให้พิจารณาคดีใหม่ของจำเลยได้กล่าวโดยละเอียด ชัดแจ้งซึ่งเหตุที่จำเลยได้ขาดนัดและข้อคัดค้าน คำตัดสินชี้ขาดของศาลตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ วรรคสองกำหนดไว้แล้วหรือไม่ โดยจำเลยยื่นคำร้องสรุปได้ว่า จำเลยมิได้จงใจขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา เพราะไม่เคยได้รับหมายเรียก สำเนาคำฟ้อง หรือหมายใด ๆ มาก่อน เนื่องจากที่อยู่ของจำเลยตามที่ระบุในคำฟ้องนั้น เป็นที่ตั้งของบริษัทจำเลยตามที่จดทะเบียนไว้ แต่ความเป็นจริงจำเลยได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้ว จำเลยไม่ได้เป็นหนี้โจทก์ตามที่ระบุในฟ้อง มูลหนี้ในเช็คพิพาทตามฟ้องได้มีการชำระหนี้ไปเสร็จสิ้นแล้ว ก่อนหน้านั้นโจทก์เคยนำเช็คพิพาทมาฟ้องจำเลยเป็นคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คที่ศาลแขวงปทุมวัน จำเลยได้ต่อสู้คดีจนชนะคดีโจทก์ในที่สุด โดยจำเลยจะนำพยานหลักฐานดังกล่าวมาเสนอ

ต่อศาลในชั้นพิจารณา ดังนั้น หากจำเลยมีโอกาสต่อสู้คดีแต่แรกเริ่มคดีแล้วก็ยอม
ชนะคดีโจทก์ได้ เห็นว่า เช็คพิพาทเป็นเช็คผู้ถือ โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเป็นผู้ลงลายมือ
ชื่อส่งจ่ายและประทับตราสำคัญของจำเลยชำระหนี้ให้แก่บริษัทยูนิบราเดอร์ (ไทย
แลนด์) จำกัด ต่อมาบริษัทยูนิบราเดอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สลักหลังโอนขายลดให้
โจทก์ โจทก์จึงเป็นผู้ทรงและจำเลยผู้ลงลายมือชื่อของตนในตั๋วเงินยอมจะต้องรับผิดชอบ
ตามเนื้อความในตั๋วเงินนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๐๐,
๙๐๔ จำเลยหาอาจต่อสู้ผู้ทรงด้วยข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันเฉพาะบุคคลระหว่าง
ตนกับผู้ส่งจ่ายหรือผู้ทรงคนก่อน ๆ นั้นได้ไม่ เว้นแต่การโอนจะมีขึ้นด้วยคบคิดกัน
ฉ้อฉล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๙๑๖, ๙๘๙ คำขอ ให้พิจารณา
คดีใหม่ของจำเลยกล่าวเพียงว่ามูลหนี้ในเช็คพิพาทตามฟ้องได้มีการชำระหนี้ไปเสร็จ
สิ้นแล้วเท่านั้น ไม่ได้กล่าวโดยละเอียดชัดแจ้งว่าจำเลยได้ชำระหนี้ให้แก่ใคร หาก
ชำระให้ผู้ทรงคนก่อนโจทก์ได้รับโอนมาด้วยคบคิดกันฉ้อฉล หรือไม่ อย่างไร จึงไม่
ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๐๘ วรรคสอง

พิพากษายืน.

(ผล อนุวัตินิติการ-ระพิพินทร บรรจงศิลป์-ชนะ ภาสกันนท)

ศาลแพ่ง - นายมณฑล ยอดรัก

ศาลอุทธรณ์ - นายวินัย ตูลย์ภักดี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น